

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2311/2538 | นางวิไล นิ่มสุพรรณ       | โจทก์         |
|                           | นายประณต พุ่มขุน         | ผู้ร้อง       |
|                           | นางทัศนีย์ พุ่มขุน       | จำเลย         |
|                           | นายประณต พุ่มขุน ผู้ร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกามีข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเล็กน้อย ผู้ร้องจึงขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขจาก ที่ดิน โฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 13211 ตำบลบ้านอิฐ(บางแก้ว)อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ขายทอดตลาดแล้ว โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์และจำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องชั้นขอกันส่วนคดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 570,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสินสมรส ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้กันเงินครึ่งหนึ่งที่ได้ จากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมบ้านเลขที่ 32หมู่ที่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวที่ยึด ให้แก่ผู้ร้อง ศาลฎีกาพิพากษายืน ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96) ก่อนยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องลงวันที่10 เมษายน 2538 ขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเลขโฉนดให้ถูกต้องตรงกับทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดและ

พิพาทกันในคดีนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้กันเงินกึ่งหนึ่งจากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 พร้อมบ้านเลขที่ 32 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษายืนและมีใช้เป็น กรณีพิมพ์เลขที่โฉนดผิดแปลงตามที่อ้าง กรณีจึงไม่อาจแก้ไขได้ให้ยกคำร้อง (อันดับ 82) ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 ขอให้ศาลอุทธรณ์แก้ไขเลขโฉนดที่ดินเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 13211 ตำบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งบ้านเลขที่ 32 หมู่ 11 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่และศาลขายแล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง(อันดับ 84,91)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ดินโฉนดเลขที่ 13211 ตำบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพร้อมบ้านเลขที่ 32 หมู่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ขอให้ศาลมีคำสั่งกันส่วนเงินที่ได้จากการ ขายทอดตลาดให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่งเพราะเป็นสินสมรส ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้กันเงิน กึ่งหนึ่งที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพร้อมบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวที่ยึด ให้แก่ผู้ร้อง โจทก์ฎีกาฝ่ายเดียว โดยผู้ร้องมิได้ ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือยื่นคำร้องขอต่อศาลฎีกาให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงนั้น เมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนคำพิพากษาศาลฎีกา จึงไม่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงแต่อย่างใดดังนี้ผู้ร้องจะขอให้ศาลฎีกาแก้ไขจากที่ดินโฉนดเลขที่ 997ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 13211 ตำบลบ้านอิฐ (บางแก้ว)อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ ขายทอดตลาดแล้วเป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม มิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย ขัดต่อ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงไม่อาจกระทำได้ ให้ยก  
คำร้อง

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้วอำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ดินโฉนดเลขที่  
13211ตำบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองพร้อมบ้านเลขที่  
32 หมู่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ขอให้ศาลมีคำสั่งกันส่วน  
เงินที่ได้จากการ ขายทอดตลาดให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่งเพราะเป็นสินสมรส ศาลชั้นต้น มีคำ  
สั่งยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้กันเงิน กึ่งหนึ่งที่ได้จากการ  
ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 997 ตำบลบางแก้ว อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัด  
อ่างทองพร้อมบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 11 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวที่ยึด ให้แก่ผู้ร้อง  
โจทก์ฎีกาฝ่ายเดียว โดยผู้ร้องมิได้ ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือยื่น  
คำร้องขอต่อศาลฎีกาให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงนั้น เมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนคำ  
พิพากษาศาลฎีกา จึงไม่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงแต่อย่างใดดังนี้ผู้ร้องจะขอให้ศาล  
ฎีกาแก้ไขจากที่ดินโฉนดเลขที่ 997ตำบลบางแก้ว อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัด  
อ่างทองเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 13211 ตำบลบ้านอิฐ (บางแก้ว)อำเภอมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ ขายทอดตลาดแล้วเป็นการกลับหรือแก้คำ  
วินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม มิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย ขัดต่อ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงไม่อาจกระทำได้ ให้ยก  
คำร้อง

(ระพีพร บรรจงศิลป-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ